温州市龙湾区蒲州街道江月湾小区
“7·16”一般高处坠落事故调查报告

温州市龙湾区蒲州街道江月湾小区

“7·16”一般高处坠落事故调查组

2023年9月

目录

一、事故基本情况.....3

（一）涉事住宅概况.....3

（二）涉事住宅门窗订购概况.....3

（三）涉事住宅门窗制作、安装概况.....4

（四）事故发生单位及相关单位基本情况.....4

二、事故发生经过和应急处置情况.....5

(一)事故发生经过.....5

(二)事故现场情况.....6

(三)事故现场应急处置及评估情况.....8

(四)人员伤亡情况及直接经济损失.....9

(五)医疗救治和善后情况.....9

三、事故原因分析.....10

四、有关责任单位存在的主要问题.....10

(一)有关单位.....10

(二)有关监管部门.....11

(三)地方政府.....11

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议.....11

(一)因在事故中死亡不予追究责任人员.....11

(二)建议移送司法机关处理的人员.....12

(三)对有关公职人员的处理建议.....12

(四)对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....13

(五)其他处理建议.....13

六、事故防范和整改措施.....13

2023年7月16日11时许，温州市龙湾区蒲州街道江月湾小区10幢1201室在吊运窗户玻璃过程中发生一起一般高处坠落事故，造成2人死亡，直接经济损失约200万元。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）及《温州市人民政府关于进一步明确安全事故调查处理工作有关事项的通知》（温政发〔2013〕68号）的规定，7月18日，温州市应急管理局牵头成立由市应急管理局、市公安局、市总工会、市住建局、龙湾区应急管理局组成的温州市龙湾区蒲州街道江月湾小区“7·16”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，同时聘请有关专家对事故原因进行技术鉴定。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调阅资料、人员询问、调查取证、技术鉴定、专家论证等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和

责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，以及防范和整改措施建议。

事故调查组认定，温州市龙湾区蒲州街道江月湾小区“7·16”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事住宅概况

涉事住宅位于温州市龙湾区蒲州街道江月湾小区10幢1201室。江月湾小区10幢1201室权利人：姜**，交房日期：2023年6月15日，装修备案登记日：2023年6月27日。

（二）涉事住宅门窗订购概况

2023年6月20日，姜**与温州市龙湾蒲州雷班门窗店（以下称雷班门窗店）签订门窗订购合同，双方约定姜**向雷班门窗店购买门窗，并由雷班门窗店安装好门窗及配套产品。

（三）涉事住宅门窗制作、安装概况

因销售需要，雷班门窗店向浙江**装饰工程有限公司（以下称**公司）购买门窗产品。双方于2023年6月5日签订购销合同，约定雷班门窗店购买**公司门窗产品，由**公司为雷班门窗店提供门窗产品、售后指导和帮扶服务。期间，根据购销合同要求，**公司指派章**为雷班门窗店提供售后指导和帮扶服务。2023年7月15日，揭**夫妇在雷班门窗店内与章**双方约定，雷班门窗店将江月湾小区3家住户门窗吊运工作承包给揭**夫妇，吊运费共计2000元。期间，章**联系雷班门

窗店负责人左**确认吊运费价格。

（四）事故发生单位及相关单位基本情况

1.温州市龙湾蒲州雷班门窗店，系门窗销售商，负责门窗安装工作。统一社会信用代码：92330303MACJT2YU1Q，公司类型：个体工商户，住所：浙江省温州市龙湾区蒲州街道江月湾7幢X单元1层112号，营业期限：2023-06-02至无固定期限，经营者为左**，经营范围包括一般项目：门窗销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。雷班门窗店共有员工2人，分别为销售员李*、唐*。

2.揭夫妇，**系门窗吊运承包人员，负责门窗吊运工作。揭**与刘**夫妇无工作单位，刘**未取得高处作业特种作业操作证，揭**提供高处作业特种作业操作证系假证。揭**与刘**夫妇临时雇佣王**协助其吊运工作。

3.德信盛全物业服务有限公司温州分公司，系江月湾小区物业管理单位。统一社会信用代码：91330304072868271T，公司类型：股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股)，住所：浙江省温州市瓯海区牛山广场，营业期限：2013-06-25至无固定期限，法定代表人为邬*，经营范围包括物业管理及咨询;酒店管理;家庭清扫服务;绿化养护、建筑物室内外清洗。

4.浙江装饰工程有限公司，**系门窗供货商。统一社会信用代码：91330106341796852C，公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，住所：浙江省杭州市西湖区留和路，营业期限

2015-05-08 至无固定期限，法定代表人为周**，经营范围包括一般项目：住宅室内装饰装修；金属结构制造；金属制品销售；门窗制造加工；门窗销售；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；对外承包工程；图文设计制作；金属材料销售；金属结构销售等。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2023 年 7 月 16 日 10 时 30 分许，揭**与刘**在江月湾小区 10 幢 1201 室安装好小型吊机，并对门窗玻璃（重约 500KG）完成试吊后，揭**、王**、唐*站在一楼地面负责拉门窗玻璃两侧控制线，控制门窗玻璃上升方向。刘**与章**在 12 楼开始吊运作业，刘**未佩戴安全防护用品（安全带、安全帽）站在 12 楼北阳台临空处，手拿小型吊机遥控器负责控制吊机起吊，章**在旁协助刘**。11 时许，门窗玻璃吊运至约 9 楼时，突然起风，门窗玻璃停在 9 楼窗外，开始随风晃动。因小型吊机在门窗玻璃晃动过程中失衡，被门窗玻璃反拉出窗外并坠落，致使刘**与章**绊倒，连同小型吊机从 12 楼坠落至 2 楼平台。

（二）事故现场情况

涉事吊机为移动便携式小型吊机，无生产厂家，吊机安装在 1201 室北阳台东侧（如图 1），北阳台高约 2.3 米，宽约 4.5 米，吊机支撑钢柱与吊钩水平距离约 2 米，与电机配重托

盘约 4 米，现场发现用于配重的袋装水泥与沙子。根据二楼平台事故现场观察，吊机整体结构已分裂，钢索未发现无断股或裂痕，未发现钢丝绳筒异常，现场发现几颗脱落销钉（如图 2、图 3）。



图 1 事故吊机





图 2 吊机摔落至平台



图 3 现场脱落销钉

(三) 事故现场应急处置及评估情况

1. 事故现场应急处置

龙湾区应急联动平台于 11 时 02 分接警，龙湾区公安分局、120 救护车、区消防救援大队、区应急管理局、区住建局、蒲州街道办事处先后到达事故现场，开展相关救援工作。经医护人员确认，章**已当场死亡，随后 120 救护车将刘**送往温州市

龙湾区第一人民医院救治。刘**经抢救无效于当晚21时宣布死亡。

2.现场应急处置评估

该起事故发生后，应急响应启动及时，信息接收、流转与报送畅通，龙湾区公安、消防、应急、住建、卫健等相关职能部门协调联动密切，处置迅速；应急救援指挥得当，调动有序，保障到位，应急处置方案制定科学、规范，针对性强；市、县两级党委、政府统一指挥、统一调度和全面统筹责任落实到位，争取了第一时间快速有效处置，现场处置得当，杜绝了次生事故发生。

(四)人员伤亡情况及直接经济损失

本次事故造成2人死亡，直接经济损失约200万元。

1.人员伤亡情况

(1)章**，男，身份证号3429231983****，户籍地安徽省青阳县，**公司派驻雷班门窗店技术指导，死亡。

(2)刘**，女，身份证号3622261974****，户籍地江西省宜春市奉新县，吊装高处作业人员，死亡。

2.直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准(GB6721-1986)》等标准和规定统计，该事故造成直接经济损失约200万元。

(五)医疗救治和善后情况

1. 医疗救治情况

120 急救医务人员到达事故现场后确认，章**已当场死亡，随后 120 救护车将刘**送往龙湾区第一人民医院救治，刘**经抢救无效于当晚 21 时宣布死亡。

2. 善后情况

2023 年 8 月 5 日，浙江**装饰工程有限公司与章**家属达成赔偿协议，并签订协议书；刘**善后赔偿情况正在调解中。

三、事故原因分析

门窗玻璃在起吊过程中，停留在高处，整面玻璃受到水平方向风力大于吊机立柱产生的滑动摩擦力，导致吊机整体滑动，进而整体被玻璃拉出窗外，是该起事故发生的直接原因。

吊装高处临空作业未设置安全防护措施，未开展安全技术交底，未制定高处作业规章制度和安全操作规程，未对从业人员进行安全教育和培训；高处作业人员未佩戴劳动防护用品（安全带、安全帽），未取得高处作业特种作业相应资格上岗作业；物业管理单位未及时有效对吊装作业管理服务，是该起事故发生的间接原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）有关单位

1. 雷班门窗店，未认真核实作业人员特种作业操作证书，

未制定高处作业规章制度和安全操作规程[1]，未对高处作业人员进行安全教育培训和技术交底[2]，未督促高处作业人员佩戴劳动防护用品（安全带、安全帽）[3]。

2.揭与刘**，**未取得高处作业特种作业操作证[4]，在高处临边作业时未按规定要求设置安全防护措施[5]，刘**作为高处作业人员未佩戴劳动防护用品(安全带、安全帽)，揭**在明知刘**未佩戴劳动防护用品、未按规定要求设置安全防护措施的情况下仍放任其继续违规作业。

3.德信盛全物业服务有限公司温州分公司，未及时发现、制止和报告住宅室内装饰装修违法违规吊装作业行为[6]，未认真核查特种作业人员身份。

(二)有关监管部门

温州市龙湾区住房和城乡建设局对住宅室内装饰装修活动安全监管不到位。作为龙湾区住宅室内装饰装修活动监督管理部门，温州市龙湾区住房和城乡建设局未有效开展住宅室内装饰装修监督检查工作，对物业服务业行业管理不到位。

(三)地方政府

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条:主要负责人未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：未对从业人员进行安全生产教育和培训

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：未监督从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第三十条:高处作业特种作业人员未按规定经专门的安全作业培训,取得相应资格，上岗作业。

[5]《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)4.1.1:临空作业未设置防护栏杆,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。

[6]《住房和城乡建设部关于进一步加强城市房屋室内装饰装修安全管理的通知》:未发现住宅室内装饰装修活动违法违规行为。

龙湾区蒲州街道对住宅室内装饰装修安全工作的监管不力,未严格全面开展住宅室内装饰装修巡查检查工作。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

(一)因在事故中死亡不予追究责任人员

刘**,系吊运高处作业人员,未取得高处作业特种作业操作证,在高处临边作业时未按规定要求设置安全防护措施(设置安全防护网),未按规定要求佩戴劳动防护用品(安全带、安全帽),对该起事故发生负有责任,鉴于其已经死亡不再追究其责任。

(二)建议移送司法机关处理的人员

揭**,系吊运作业承包人员,在高处临边作业时未按规定要求设置安全防护措施(设置安全防护网),对刘**未佩戴劳动防护用品(安全带、安全帽)进行违规作业的情况存放任不管行为,对该起事故发生负有责任,建议司法机关对其依法追究刑事责任。

(三)对有关公职人员的处理建议

1.陈,**男,中共党员,现任龙湾区住房和城乡建设局房产监督科科长,统筹负责房产监督与物业管理科科室工作。未有效开展住宅室内装饰装修指导宣传及监督检查工作,未全面开展举一反三和排查检查,建议龙湾区纪委监委对其按照干部管理权限予以处理。

2.金,**男,群众,现任龙湾区住房和城乡建设局物业管

理科科长，具体负责物业管理工作。针对从事住宅室内装饰装修行业存在监管不到位等突出问题未进一步加强监督管理，未全面开展举一反三和排查检查，对物业服务业行业指导、宣传和管理不到位，建议龙湾区纪委监委对其按照干部管理权限予以处理。

3.戴，**女，中共党员，现任龙湾区蒲州街道城建环卫管理中心主任。未严格全面开展辖区监督巡查排查工作，对辖区内住宅小区的安全隐患排查不深入、针对性不强，建议龙湾区纪委监委对其按照干部管理权限予以处理。

(四)对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.温州市龙湾蒲州雷班门窗店，系个体工商户，经营者为左**，对事故发生负有责任，建议温州市龙湾区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项对温州市龙湾蒲州雷班门窗店(经营者左**)予以行政处罚。

2.德信盛全物业服务有限公司温州分公司，对住宅室内装饰装修管理工作中存在问题，建议温州市龙湾区住房和城乡建设局依法对德信盛全物业服务有限公司温州分公司作出处理。

(五)其他处理建议

1.关于龙湾区住房和城乡建设局履行住宅室内装饰装修监管职责不到位的问题,建议责令龙湾区住房和城乡建设

局向龙湾区人民政府作出深刻检查。

2.关于龙湾区蒲州街道对住宅室内装饰装修安全监管不力的问题,建议责令龙湾区蒲州街道向龙湾区人民政府作出深刻检查。

六、事故防范和整改措施

针对事故暴露的问题,为深刻汲取事故教训,举一反三,有效防范和坚决遏制类似事故发生，提出以下建议措施。

(一)牢固树立安全发展理念，健全住宅室内装饰装修领域安全监管。各级党委政府特别是龙湾区要深刻吸取事故惨痛教训，进一步牢固树立“人民至上、生命至上”的安全发展理念，强化“发展决不能以牺牲安全为代价”这条红线，切实担负起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，拧紧行业部门安全生产责任链条，特别住建、属地街道等单位要强化对住宅室内装饰装修的监管，明确住宅室内装饰装修领域监管部门，厘清各有关单位在该领域职责，加大监管力度，杜绝类似事故再次发生。

(二)深刻吸取事故教训,严格落实装饰装修行业单位安全生产责任落实。各级各部门要紧紧抓住企业法定代表人、董事长、总经理、实际控制人这个关键,严格督促企业主要负责人依法落实“第一主体责任”，切实执行《中华人民共和国安全生产法》赋予安全生产的法定工作职责。特别关注各行

业领域内体量小、危险性大的工程承包，深化安全隐患排查治理，重点排查各类项目工程特种作业人员是否持证上岗，从业人员是否遵守安全管理规章制度、安全操作和正确佩戴和使用劳动防护用品，对发现的隐患问题要紧盯不放，以零容忍的态度依法打击安全生产违法违规行为。

（三）广泛开展安全生产宣传教育，提升全民安全防范意识

各级各部门要突出抓好安全生产宣传教育工作，扎实开展安全生产“进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭”活动，全面提升社会参与能力、全民安全素质和社会整体安全水平。要督促装饰装修领域切实加强安全生产教育培训，以特种作业人员如高处作业、电焊电气等作业人员为重点，强化从业人员安全意识。要充分利用各类媒体，大力宣传普及装饰装修领域安全常识，安全防范要点，全面提高社会公众安全素质。